



P U T U S A N

No. 621 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KHAIRANI SEMBIRING Alias RANI Alias YANTI ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 22 September 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Somer Set Blok E No. 7, Kecamatan Medan Sunggal, Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 621 K/Pid/2014



8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 141 / 2014 / S.60.TAH/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Februari 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 142 / 2014 / S.60.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Khairani Sembiring Als. Rani Als. Yanti pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 07.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di rumah saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No. 11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain itu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saksi ANITA ROZANILA telah datang ke rumah saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No.11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor, dimana Terdakwa bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK dari saksi Ida Fitrianie selama 1 (satu) bulan untuk dipakai Terdakwa membawa jalan-jalan teman Tersangka yang datang dari Aceh ;
- Bahwa pada saat itu telah disepakati bahwa jangka waktu sewa adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2013, bila jangka tersebut maka sewa tersebut habis (jatuh tempo), Terdakwa mengatakan



bahwa mobil tersebut sudah harus Terdakwa kembalikan pada saksi Ida Fitrianie ;

- Bahwa uang sewanya untuk satu bulan adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan telah dibayarkan Terdakwa pada saksi Ida Fitrianie;
- Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tanggal 10 Juli 2013, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK yang disewanya tersebut kepada saksi Ida Fitrianie karena Mobil tersebut atas suruhan Terdakwa telah digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama LENA SIREGAR (DPO) kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil gadai tersebut, Terdakwa telah menerima uang gadai dari Sdr. LENA SIREGAR sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi telah dipotong Sdr. **LENA SIREGAR** langsung untuk komisinya ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diantaranya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar uang sewa mobil yang disewa Terdakwa tersebut di atas dan selebihnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Mhd. Taufik Iqbal, SH., telah merasa dirugikan senilai Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Khairani Sembiring Als. Rani Als Yanti pada tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 07.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di rumah saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No.11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain itu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 621 K/Pid/2014



hukum sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK yang seluruhnya atau sebagiannya adalah termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi Mhd. Taufik Iqbal, SH., dan mobil tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saksi ANITA ROZANILA telah datang ke rumah Saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No.11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor, dimana Terdakwa bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK dari Saksi Ida Fitrianie selama 1 (satu) bulan untuk dipakai Terdakwa membawa jalan-jalan teman Tersangka yang datang dari Aceh ;
- Bahwa pada saat itu telah disepakati bahwa jangka waktu sewa adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2013, bila jangka tersebut maka sewa tersebut habis (jatuh tempo), Terdakwa mengatakan bahwa Mobil tersebut sudah harus Terdakwa kembalikan pada saksi Ida Fitrianie ;
- Bahwa uang sewanya untuk satu bulan adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan telah dibayarkan Terdakwa pada saksi Ida Fitrianie;
- Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tanggal 10 juli 2013, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK yang disewanya tersebut kepada saksi Ida Fitrianie karena Mobil tersebut atas suruhan Terdakwa telah digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama LENA SIREGAR (DPO) kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai tersebut, Terdakwa telah menerima uang gadai dari Sdr. LENA SIREGAR sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi telah dipotong Sdr. **LENA SIREGAR** langsung untuk komisinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diantaranya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar uang sewa mobil yang disewa Terdakwa tersebut di atas dan selebihnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Mhd. Taufik Iqbal, SH., telah merasa dirugikan senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 14 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRANI SEMBIRING alias RANI alias YANTI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** melanggar Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS, ST., MT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1252 KK tertanggal 9 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IDA FITRIANIE selaku yang menerima penitipan dan yang ditandatangani MHD. IQBAL, SH., selaku yang memberi penitipan dengan Kops Surat Tanda Terima CV. PERMATA UTAMA, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1252 KK beserta kunci kontak dan STNK asli mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS, ST., MT. Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MHD.Taufik Iqbal, SH;
4. Menetapkan lagi jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1966/Pid.B/2013/PN.Mdn., tanggal 14 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 621 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRANI SEMBIRING alias RANI alias YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS, ST., MT ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1252 KK tertanggal 9 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IDA FITRIANIE selaku yang menerima penitipan dan yang ditandatangani MHD. IQBAL, SH., selaku yang memberi penitipan dengan Kops Surat Tanda Terima CV. PERMATA UTAMA ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1252 KK beserta kunci kontak dan STNK Asli Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS, ST., MT ;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MHD.Taufik Iqbal, SH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 636/PID/2013/PT-MDN., tanggal 22 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 November 2013, No. 1966/Pid.B/2013/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum
Atau Tidak Menerapkan Hukum
Sebagaimana Mestinya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam amar putusannya tertanggal 22 Januari 2014, pada halaman 8, bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 14 November 2013, Nomor : 1966/Pid.B/2013/PN-Mdn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan terungkap dengan jelas dan nyata bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Reg. No : 1966/Pid.B/2013/PN-Mdn., tanggal 14 November 2013 atas nama saya

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 621 K/Pid/2014



selaku Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara tersebut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis, tanggal 14 November 2013 sebagaimana terbukti pada paragraph terakhir halaman 17 putusan tersebut dimaksud, sementara Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan tuntutan atas perkara saya tersebut pada hari yang sama, yakni hari Kamis tanggal 14 November 2013, sebagaimana terbukti pada alinea ke 7 halaman 2 putusan Pengadilan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana, melihat fakta tersebut jelas telah merugikan saya selaku Terdakwa. Karena tidak ada kesempatan bagi saya untuk melakukan pembelaan secara maksimal terkait dengan perkara yang sedang saya hadapi. Saya menduga ada sesuatu yang tidak benar dengan keberadaan ketiga Majelis Hakim tersebut terkait dengan perkara saya;
- Bahwa seharusnya menurut hukum acara, Majelis Hakim harus memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi saya selaku Terdakwa untuk melakukan atau membuat pembelaan atas tuntutan dan dakwaan terhadap saya agar hukum tersebut dapat bermanfaat bagi saya sehingga menghasilkan kepastian dan keadilan bagi saya selaku Terdakwa. Namun faktanya Majelis Hakim tidak melakukan dan menerapkan hukum acara pidana tersebut dengan baik dan benar sehingga oleh karenanya telah membawa kerugian bagi saya selaku Terdakwa;
- Bahwa selain itu selama menjalani proses persidangan ini, saya selaku Terdakwa telah tidak menikmati kebebasan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara



pidana. Hal tersebut terjadi hanya karena Majelis Hakim tidak menyampaikan dengan benar kepada saya, bahwa dalam perkara ini saya mempunyai hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. Majelis Hakim telah memanfaatkan ketidaktahuan saya akan hak saya selaku Terdakwa tersebut, sehingga selama perkara saya ini diperiksa di Pengadilan, saya tidak pernah didampingi Penasehat Hukum dan faktanya Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran hukum dengan memutus perkara saya tersebut dengan hari dan tanggal yang sama dengan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yakni hari Kamis tanggal 14 November 2013. Saya selaku Terdakwa sangat yakin, seandainya saya didampingi Penasehat Hukum, Tuntutan dan Putusan dalam perkara saya tersebut tidak akan bersamaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada perkara saya tersebut ;

- Bahwa di samping itu, Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara saya tersebut hanya dengan melakukan sidang sebanyak 3 (tiga) kali. Persidangan tersebut terkesan sangat singkat dan tidak melalui proses hukum acara sebagaimana seharusnya yang diatur dalam hukum acara pidana. Sehingga saya sangat dirugikan, karena saya tidak dapat menikmati kebebasan saya selaku Terdakwa untuk melakukan pembelaan hukum secara maksimal atas perkara saya tersebut. Dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya tersebut di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana ;
- Bahwa selain itu tidak benar saksi korban Mhd. Taufik Iqbal, SH., mengalami kerugian senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) karena faktanya sebelum perkara ini diajukan ke tingkat penyidikan bahkan penuntutannya hingga pengadilan, bahwa mobil tersebut telah dikembalikan saya selaku Terdakwa kepada korban Mhd. Taufik Iqbal, SH. Dengan demikian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 4 tersebut yang menyatakan saksi korban tersebut yang menyatakan saksi korban

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 621 K/Pid/2014



Mhd. Taufik Iqbal, SH., merasa dirugikan adalah tidak benar dan harus dibantah. Oleh karenanya saya selaku Terdakwa wajib dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah salah sehingga telah merugikan saya selaku Terdakwa;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
Salah Dan Keliru Dalam Menilai Surat
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan saya selaku Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan bahwa saya selaku Terdakwa hanya menerima mengembalikannya kepada Ida Fitrianie. Sebenarnya yang meminjam mobil tersebut dari Mhd. Taufik Iqbal, SH., adalah Ida Fitrianie sebagaimana terbukti dari surat tanda terima tertanggal 9 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ida Fitrianie selaku yang menerima titipan dan Mhd. Taufik Iqbal, SH., selaku yang memberi titipan. Faktanya mobil tersebut telah saya kembalikan kepada Ida Fitrianie, hanya pengembaliannya terlambat dari yang saya janjikan. Sehingga vonis Majelis Hakim yang menghukum saya selama 1 tahun 7 bulan adalah tidak berdasar. Bahwa kejadian tersebut hanya termasuk keterlambatan mengembalikan mobil dari saya kepada Ida Fitrianie, bahwa dengan demikian secara jelas dan meyakinkan bahwa perbuatan saya selaku Terdakwa termasuk ruang lingkup lapangan hukum perdata dan tidak termasuk ruang lingkup perbuatan tindak pidana. Hal inilah yang menjadi dasar hukum saya untuk menyatakan bahwa tidak benar saksi korban Mhd. Taufik Iqbal, SH., mengalami kerugian senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), karena mobil tersebut telah saya kembalikan kepada saksi korban ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan
Hukum Pembuktian ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 15 alinea 4 yang menyatakan :



“Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan pengamatan Majelis Terdakwa sebagai subyek hukum mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan fakta sebagai penghapus/meniadakan pertanggung jawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun karena alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa **KHAIRANI SEMBIRING alias RANI alias YANTI** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana penggelapan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan unsur kedua dari Pasal 372 KUHPidana adalah salah dan keliru karena berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun bukti – bukti, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa di depan persidangan nyata dan jelas bahwa saya Terdakwa, juga merupakan korban atas perbuatan Lena Siregar yang melarikan diri dan tidak memenuhi perjanjian untuk memakai mobil tersebut sebagaimana yang telah saya sepakati dengan Ida Fitrianie, hal ini juga menjadi janggal karena dalam persidangan tidak pernah Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Lena Siregar di depan persidangan. Oleh karenanya itikad tidak baik dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak terpenuhi, atau dengan kata lain pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut terlalu dangkal, salah dan keliru karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan atau dengan kata lain oleh karena itu terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, khususnya Hukum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 621 K/Pid/2014



Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, saya selaku Terdakwa memohon dan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut, batal demi hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh saya selaku Terdakwa tidak termasuk ruang lingkup pidana tetapi termasuk ruang lingkup perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat 2 KUHP, oleh karena itu saya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Jaksa/Penuntut Umum membacakan dakwaan, atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa setelah Jaksa/Penuntut Umum membacakan tuntutannya, Terdakwa tidak ingin mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi Terdakwa menyampaikan keinginannya agar pidana yang dijatuhkan terhadapnya diberikan keringanan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa putusan Judex Facti sudah mempertimbangkan fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar pemeriksaan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan mobil yang disewa tetapi mobil tersebut diserahkan kepada Lena Siregar untuk digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya Mhd. Taufik Iqbal, SH., dan Terdakwa menerima uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), adalah merupakan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;



Bahwa lagi pula alasan – alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

KHAIRANI SEMBIRING Alias RANI Alias YANTI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Juni 2014** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 621 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Sri Murwahyuni, SH., MH.,

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

NIP. 195810051984031001